

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【7】

제 목 사택 매점 임대차계약 관리 부적정
관 련 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부
조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부
내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 본부 내 직원 및 직원 가족의 생활 편의와 복지 향상에 기여하고자 <<< 사택 내 * * * * 1층에 외부인과 임대차계약을 맺고 매점을 위탁 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「복리후생관리규정」 제11조(후생시설의 임대)에 따르면 직원의 복리증진을 위하여 위탁 운영하는 것이 유리하다고 인정되는 후생시설은 임대하여 운영할 수 있으며 이 경우 따로 정하는 바에 따라 임대료 징수가 가능하다고 되어 있으며, 「복리후생관리규정시행세칙」 제17조(보증금 및 임대료징수) 제1항에 따르면 제11조의 규정에 따라 후생시설을 임대하는 경우에는 다음의 산식에 의한 보증금 및 임대료¹⁾를 징수하여야 하고 제2항에 따르면 제1항 제2호의 임대료는

1) 1. 보증금 : 부동산 등록세 건물과세시가 표준액 × 10/100(면적 : m²)
2. 임대료 : 보증금 x 5/100

후생시설의 건전한 유지운영과 충분한 서비스제공을 위하여 부득이하다고 주관
부서장이 인정할 때에는 이를 감면할 수 있다고 되어 있다.

따라서 매점에 대하여 임대차계약을 체결할 경우 당해연도 건물과세시가 표
준액을 적용하여 임대보증금을 산출하여야 하며, 이행보증보험증권으로 대체하는
경우 보험료 납부현황에 대한 확인증을 수령하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 사택 내 매점 임대차계약
현황을 점검한 결과 임대료는 관련 규정에 따라 감면하고 있었으나, 임대보증금
을 산출하기 위한 건물과세시가 표준액을 다음 [표]와 같이 잘못 적용한 사실을
확인하였고, 20xx년 임대차계약 시 임대보증금을 대체하기 위한 이행보증보험에
미가입 되어 있었으며 최근 x년간 임대차계약서에 ‘임대인’인 ○○○○○○장이
** ○○장 명의로 되어 있는 사실을 확인하였다.

[표] 사택 내 매점 임대차계약 현황

(단위 : 천 원)

구분	건물시가 표준액		임대보증금		이행보증보험료	임대료
	Wetax기준	계약서 금액	Wetax기준	계약서 금액		
20xx년						면제
20xx년						면제
20xx년						면제

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 * * * * * 을 잘못 적용하여 20xx년에는 임차인에게 과도한 보
험료를 부담하게 하였고 20xx년에는 임대보증금을 기준보다 적게 산출하는 결과를

초래하였으며, 임대차계약서의 ‘* * *’ * * 이 상이하여 계약서의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 사택 내 매점 임대차계약이 잘못되어 있는 사실을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 20xx년 임대보증금에 대한 이행보증보험 증서를 임차인에게 청구하시고, (시정)

② 사택 내 매점에 대한 임대차계약 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)